

Servizio Assistenza agli Associati — Regolamento interno di riscontro ai quesiti degli associati

Edizione in vigore per lo sportello. Repubblica di San Marino.

1. Scala interna di classe di riscontro

L'associazione adotta una scala interna a cinque livelli, denominata **scala UA**, assegnata a ogni quesito prima che la risposta esca dall'ufficio. La scala non misura la difficoltà del quesito: misura **quanta verifica serve, e chi può firmare la risposta**. Nessuna conversione con scale di altre associazioni è ammessa.

UA-1 — Riscontro di sportello: La risposta è già contenuta in una circolare interna in vigore: si richiama la circolare, si annota il protocollo e non serve altra verifica.

UA-2 — Riscontro scritto con fonte: La risposta richiede di citare gli estremi della fonte sammarinese e va inviata per iscritto: la firma chi ha redatto il riscontro.

UA-3 — Riscontro validato: La risposta tocca contributi, retribuzioni o imposte: prima dell'invio serve la validazione del consulente del lavoro o del commercialista dell'associazione.

UA-4 — Riscontro sospeso: La fonte sammarinese non è stata reperita, oppure il caso non è coperto da nessuna circolare: il quesito passa all'ufficio competente o al legale e nulla esce dallo sportello nel frattempo.

UA-5 — Fuori mandato: Il quesito riguarda un contenzioso già aperto, una controparte associata o una materia fuori dal mandato: l'associazione non risponde nel merito e lo mette a verbale.

2. Campi obbligatori in ogni scheda quesito

Nessun riscontro scritto può essere inviato se manca anche uno solo dei campi seguenti:

1. numero di protocollo interno (formato PRO-<anno>-<numero>)
2. settore dell'associato, senza dati anagrafici e senza nomi di dipendenti
3. canale di arrivo del quesito e data
4. oggetto del quesito in una riga, nelle parole dell'ufficio e non in quelle dell'associato
5. riferimento normativo sammarinese citato, oppure la dicitura NON DETERMINATO
6. contratto collettivo applicabile, oppure la dicitura NON DETERMINATO
7. classe di riscontro della scala interna UA-1 / UA-5
8. ufficio o professionista a cui il quesito è passato
9. termine di riscontro in giorni
10. numero di associati potenzialmente interessati dallo stesso quesito
11. nome di chi ha redatto il riscontro e data di chiusura

3. Regole di redazione

3.1 Nessun riscontro può citare una norma italiana come fonte applicabile: se la fonte sammarinese non è stata reperita la classe è UA-4 e il quesito passa all'ufficio competente, anche quando la fattispecie italiana è identica.

3.2 Ogni riscontro scritto riporta gli estremi della fonte — legge, decreto delegato o circolare interna — oppure la dicitura NON DETERMINATO. Una fonte ricordata a memoria non è una fonte.

3.3 Nessun importo, aliquota, minimo contrattuale o tabella salariale può essere riportato a memoria: si allega la tabella in vigore o si scrive NON DETERMINATO.

3.4 Un quesito che riguarda un contenzioso già aperto non riceve risposta nel merito: è sempre UA-5 e va messo a verbale.

3.5 I dati personali dell'associato e dei suoi dipendenti non vengono trascritti nella scheda: la scheda riporta il settore, non le persone.

3.6 Ogni scheda riporta chi ha redatto il riscontro e la data: un riscontro dato a voce e non protocollato lo stesso giorno risulta non dato.

4. Responsabilità

La responsabilità del riscontro resta in capo a chi lo firma e, per le classi UA-3 e superiori, al professionista che lo ha validato. Strumenti automatici possono produrre bozze, mai riscontri inviati: una fonte normativa prodotta da un assistente vale come traccia da verificare, non come citazione.